

Spett.le

ASIA Napoli S.p.A.

Via Ponte dei Francesi, 37/D

80146 Napoli

PEC: asianapoli.info@pec.it

e, per quanto di competenza

Comune di Napoli – Servizio Sanzioni Amministrative

PEC: sanzioni.amministrative.protocollo@pec.comune.napoli.it

Via Diocleziano, 330

80124 Napoli

Oggetto: Contestazione verbale n. VV/26990000054 del 24/04/2026 – richiesta annullamento in autotutela, accesso agli atti ex L. 241/1990 e diffida alla reiterazione di contestazioni illegittime

La scrivente

CERALDI GROUP SRL

P. IVA/C.F. **04523831214**

con sede legale/operativa in **Piazza Carità n. 14 – 80134 Napoli**

PEC: ceraldigroupsrl@legalmail.it

in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. **Vincenzo Ceraldi**,

PREMESSO CHE

- in data **24/04/2026** è stato redatto il verbale di accertamento n. **VV/26990000054**;
- il verbale risulta redatto in Napoli, alla **Via Ponte dei Francesi n. 37/D**, alle ore **11:30**;
- il fatto contestato viene riferito a una presunta violazione avvenuta in data **15/04/2026**, alle ore **15:45 circa**, in **Via Monteoliveto civ. 44 – Napoli**;
- la violazione contestata riguarderebbe l'asserita esposizione fuori orario di un contenitore identificato come **PAP n. 024400312944**;
- la scrivente ha sede in **Piazza Carità n. 14 – Napoli**, luogo diverso da quello indicato quale presunto sito della violazione;
- l'accertamento è avvenuto **in assenza del trasgressore** e senza contestazione immediata;
- dal verbale risulta indicata la presenza di documentazione fotografica, ma la stessa, allo stato, non è stata resa integralmente disponibile alla scrivente;
- la scrivente ha già ricevuto un precedente verbale di contenuto sostanzialmente analogo, n. **VV/24990108761 del 24/03/2026**, anch'esso riferito a presunta violazione non commessa e già contestato dalla società per difetto di prova, erronea

individuazione del soggetto responsabile e possibile errata gestione/tracciabilità del contenitore;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi degli artt. **13 e 14 della Legge 689/1981**, l'accertamento deve garantire la corretta individuazione del soggetto responsabile e, ove possibile, la contestazione immediata;
- ai sensi dell'art. **3 della Legge 241/1990**, ogni provvedimento amministrativo deve essere sorretto da adeguata motivazione;
- ai sensi dell'art. **2697 c.c.**, l'onere della prova grava su chi intende far valere un diritto o una pretesa;
- in materia di rifiuti, la responsabilità amministrativa richiede un nesso certo, diretto e dimostrabile tra il soggetto destinatario della contestazione e la condotta materialmente accertata;
- la mera riconducibilità di un contenitore o di un codice gestionale alla scrivente non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la responsabilità della società in assenza di ulteriori elementi certi, oggettivi e verificabili;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- la scrivente svolge attività all'interno di locali soggetti a stringenti obblighi igienico-sanitari e di autocontrollo alimentare, con applicazione della normativa **HACCP** e del **Regolamento CE n. 852/2004**;
- un regolamento comunale, una prescrizione del gestore del servizio rifiuti o una prassi operativa interna non possono imporre condotte incompatibili con norme sovraordinate poste a tutela della salute pubblica, dell'igiene alimentare e della sicurezza dei lavoratori;
- l'eventuale obbligo di custodire all'interno dei locali aziendali contenitori pubblici destinati alla raccolta dei rifiuti, non decontaminati, non sanificati e potenzialmente contaminanti, risulterebbe incompatibile con gli obblighi igienico-sanitari gravanti sulla scrivente;
- la presenza, custodia o movimentazione di contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti all'interno di locali destinati ad attività commerciale/alimentare esporrebbe la società al rischio di contaminazione degli ambienti, delle superfici, delle attrezzature e dei prodotti;
- la scrivente non dispone di spazi idonei, separati e conformi alla normativa igienico-sanitaria per il deposito interno di contenitori pubblici per rifiuti;
- il contenitore oggetto di contestazione, ove riferibile a un volume di circa **150 litri**, per dimensioni, ingombro, peso potenziale e natura del contenuto, non può essere

movimentato dai lavoratori della scrivente senza preventiva valutazione dei rischi, idonee attrezzature, specifiche procedure aziendali, formazione e condizioni di sicurezza, ai sensi del **D.Lgs. 81/2008**;

- la movimentazione di un contenitore di tale capacità, specie se contenente rifiuti o residui, può comportare rischi igienici, biologici, ergonomici e di sicurezza, oltre a possibili criticità connesse al peso, al volume e alle modalità di presa;
- la scrivente non può essere sanzionata per non aver posto in essere una condotta che avrebbe potuto esporla a violazioni più gravi in materia di igiene, sicurezza alimentare, salute pubblica e tutela dei lavoratori;

SI RILEVA CHE

- il verbale non chiarisce in modo puntuale le ragioni per cui il contenitore indicato come **PAP n. 024400312944** debba essere certamente riferito alla scrivente al momento della presunta violazione;
- non risulta provato che il contenitore fosse nella disponibilità materiale della CERALDI GROUP SRL alla data del **15/04/2026**;
- non risulta provato che personale della scrivente abbia esposto, movimentato, depositato o comunque gestito il contenitore nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel verbale;
- sussiste il fondato dubbio che il contenitore sia stato ritirato, spostato, erroneamente attribuito, non correttamente aggiornato nel sistema gestionale o comunque non più nella effettiva disponibilità della scrivente;
- eventuali errori di tracciamento, assegnazione, ritiro, sostituzione o mancato scarico del contenitore dal sistema informatico non possono essere posti a carico della scrivente in assenza di prova certa della condotta contestata;
- l'accertamento risulta fondato su dati terminali e su documentazione fotografica che, allo stato, non appare idonea a dimostrare in modo certo la responsabilità della CERALDI GROUP SRL;
- la mancata contestazione immediata ha impedito alla scrivente di fornire chiarimenti nell'immediatezza dei fatti;
- la reiterazione di verbali aventi medesima natura, fondati su analoghe risultanze terminali e su un'attribuzione non adeguatamente dimostrata, appare sintomatica di un comportamento amministrativo sproporzionato, vessatorio e potenzialmente lesivo dei diritti della scrivente;
- tale reiterazione configura, quantomeno, profili di **difetto di istruttoria, eccesso di potere, sviamento dell'azione amministrativa, carenza di prova e accanimento amministrativo**, specie alla luce del fatto che la società ha già formalmente

rappresentato la propria estraneità ai fatti e i dubbi circa la corretta gestione/tracciabilità del contenitore;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente

CONTESTA FORMALMENTE

il verbale n. **VV/26990000054 del 24/04/2026**, relativo alla presunta violazione del **15/04/2026** in **Via Monteoliveto civ. 44 – Napoli**, per plurimi vizi di legittimità e di merito, tra cui:

- difetto di istruttoria;
- carenza di prova;
- erronea individuazione del soggetto responsabile;
- mancata dimostrazione del nesso tra la scrivente e la condotta contestata;
- violazione delle garanzie procedurali;
- mancata contestazione immediata;
- insufficiente motivazione dell'accertamento;
- eccesso di potere;
- sviamento dell'azione amministrativa;
- violazione di norme sovraordinate in materia di igiene, HACCP, salute pubblica e sicurezza dei lavoratori;
- comportamento reiterato, sproporzionato e vessatorio nei confronti della scrivente.

CHIEDE

1. l'annullamento in autotutela del verbale n **del 24/04/2026**;
2. la sospensione di ogni attività conseguente al predetto verbale sino alla definizione della presente istanza;
3. la verifica interna circa l'effettiva assegnazione, consegna, ritiro, sostituzione e/o scarico gestionale del contenitore **PAP n. 024400312944**;
4. la verifica di eventuali responsabilità interne e/o operative per errata attribuzione, mancato aggiornamento del sistema, non corretta gestione del contenitore o mancato scarico dello stesso dal gestionale;
5. l'archiviazione del procedimento sanzionatorio per assenza di prova certa della responsabilità della CERALDI GROUP SRL;

6. la verifica del precedente verbale n. **VV/24990108761 del 24/03/2026**, già contestato dalla scrivente, al fine di accertare la reiterazione di contestazioni fondate su medesimi presupposti non provati;
7. la cessazione di ogni ulteriore contestazione fondata sulla mera attribuzione gestionale o informatica di contenitori non effettivamente nella disponibilità materiale della società.

NONCHÉ, AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990, CHIEDE ACCESSO AGLI ATTI

con richiesta di rilascio di copia integrale della seguente documentazione:

1. copia integrale del fascicolo istruttorio relativo al verbale n. **VV/26990000054**;
2. documentazione fotografica completa richiamata nel verbale;
3. elenco aggiornato dei contenitori attualmente in carico alla CERALDI GROUP SRL;
4. documentazione di assegnazione, consegna, eventuale sostituzione e ritiro del contenitore **PAP n. 024400312944**;
5. tracciabilità storica e log gestionale del predetto contenitore;
6. dati terminali, report informatici, schede operative e ogni evidenza utilizzata per attribuire il contenitore alla scrivente;
7. indicazione dell'operatore/verbalizzante e degli atti presupposti dell'accertamento;
8. motivazione specifica della mancata contestazione immediata;
9. copia del regolamento, disposizione, ordine di servizio o atto presupposto in forza del quale ASIA Napoli S.p.A. e/o il Comune di Napoli ritengono che la scrivente debba custodire, trattenere o movimentare internamente contenitori pubblici per rifiuti;
10. documentazione attestante l'avvenuta sanificazione, decontaminazione e idoneità igienica del contenitore **PAP n. 024400312944**;
11. documentazione tecnica attestante peso, volume, caratteristiche, modalità di movimentazione e condizioni di sicurezza del predetto contenitore;
12. valutazione di compatibilità dell'eventuale obbligo di custodia/movimentazione interna del contenitore con la normativa HACCP, con il Regolamento CE n. 852/2004 e con il D.Lgs. 81/2008;
13. indicazione del soggetto responsabile dell'assegnazione, ritiro, movimentazione, sanificazione, tracciamento e scarico gestionale del contenitore;
14. copia degli atti relativi al precedente verbale n. **VV/24990108761 del 24/03/2026**, al fine di verificare la reiterazione delle contestazioni, la coincidenza dei presupposti e l'eventuale mancata correzione di errori gestionali già segnalati dalla scrivente.

DIFFIDA

codesta Società e ogni Autorità competente dal procedere alla riscossione, all'emissione di ulteriori atti pregiudizievoli o alla reiterazione di contestazioni fondate su presupposti non provati, su dati gestionali non verificati o su una mera attribuzione informatica del contenitore.

La scrivente diffida, altresì, codesta Società dal ritenere sussistente un obbligo generalizzato di custodia o movimentazione interna di contenitori pubblici per rifiuti, obbligo che, ove così interpretato, risulterebbe incompatibile con norme sovraordinate in materia di igiene alimentare, HACCP, sicurezza dei lavoratori e tutela della salute pubblica.

La reiterazione di verbali analoghi, già oggetto di formale contestazione, appare sintomatica di un'azione amministrativa sproporzionata, vessatoria e non adeguatamente istruita, con riserva di segnalazione agli organi competenti per ogni valutazione in ordine a eventuali profili di illegittimità, sviamento di potere, responsabilità amministrativa, danno ingiusto e comportamento lesivo dei diritti della società.

In difetto di immediato annullamento e/o archiviazione, la scrivente si riserva di adire le competenti sedi amministrative e giudiziarie ai sensi della **Legge 689/1981**, nonché di richiedere il ristoro di ogni danno, costo, pregiudizio e aggravio derivante dalla reiterazione di contestazioni illegittime.

Distinti saluti.

Napoli, **28/04/2026**

CERALDI GROUP SRL

Il Legale Rappresentante

Vincenzo Ceraldi

firma digitale